

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Poder Disciplinar

Vamos abordar o **poder disciplinar** dentro dos poderes da administração pública. Esse poder consiste na **prerrogativa que a administração pública possui de aplicar sanções**, mas destaco que **não se trata de qualquer tipo de sanção**.

Isso porque a administração pode impor penalidades por meio de diferentes tipos de poderes, como o poder de polícia, que será discutido posteriormente. No entanto, **o poder disciplinar se aplica quando a sanção ocorre internamente**, ou seja, **no âmbito das relações jurídicas estabelecidas entre a administração e determinados indivíduos**.

O poder disciplinar está **diretamente relacionado à apuração de infrações funcionais**, permitindo a aplicação de sanções a **servidores públicos** e a outras **pessoas que estejam sujeitas à disciplina estatal**.



Tome nota!

Poder Disciplinar:

- Poder que a administração pública tem de aplicar sanções **internas**.

Para que o poder disciplinar seja exercido, é necessário que exista um **vínculo especial entre o Estado e a pessoa sancionada**. Esse vínculo especial é um **vínculo jurídico pré-determinado**, ou seja, ele **já existia antes mesmo da aplicação da sanção**.

Um exemplo clássico desse vínculo ocorre com os servidores públicos. No momento em que um servidor toma posse no cargo, ele estabelece uma relação jurídica com o Estado. Dessa forma, caso ele cometa alguma infração funcional e receba uma penalidade, essa sanção decorre do poder disciplinar.

Além dos servidores públicos, **terceiros também podem estar sujeitos ao poder disciplinar, desde que haja uma relação jurídica específica com a administração pública**.

Um exemplo prático disso ocorre com empresas contratadas pelo Estado. Quando o governo realiza uma licitação e firma um contrato administrativo com uma empreiteira, nasce uma relação jurídica entre as partes. Esse vínculo não se estende a qualquer empresa, mas sim àquela que firmou o contrato com o Estado.

Caso a empreiteira descumpra suas obrigações contratuais, como atrasar uma obra ou executá-la de maneira inadequada, o Estado pode aplicar as penalidades previstas na legislação vigente, como a Lei nº 14.133/21. Essas penalidades são decorrentes do poder disciplinar, pois envolvem uma relação jurídica específica entre a administração e a empresa contratada.

O aspecto fundamental do poder disciplinar é justamente esse vínculo especial, que pode envolver tanto servidores públicos quanto particulares que possuem uma relação jurídica pré-estabelecida com o Estado.



Fique ligado!

O **vínculo especial** é um **vínculo construído entre o Estado e o terceiro**.

Diferente do **vínculo geral**, que **nasce com a pessoa no momento do seu nascimento**, o **vínculo especial é adquirido posteriormente, por meio de uma relação jurídica específica**.

Para ilustrar essa distinção, todo indivíduo, ao nascer, adquire automaticamente um vínculo geral com o Estado. Esse vínculo se dá pelo simples fato de ser cidadão e possuir personalidade jurídica. Esse tipo de vínculo é o que chamamos no Direito Administrativo de supremacia geral.

Isso significa que o Estado pode impor penalidades a qualquer cidadão, independentemente de um contrato ou de um vínculo jurídico específico. Por exemplo, se uma pessoa comete um homicídio ou uma infração de trânsito, o Estado pode puni-la sem que haja qualquer relação contratual prévia.

Essas penalidades derivam do **poder de polícia**, que é uma prerrogativa do Estado de impor limites e sanções para garantir a ordem pública. Multas de trânsito, embargos de obras e sanções tributárias são exemplos clássicos da aplicação desse poder, pois decorrem da relação ampla e geral entre o Estado e os cidadãos.

Por outro lado, **o vínculo especial é aquele que não nasce com a pessoa, mas que é adquirido ao longo da vida**. Por exemplo, o servidor público, ninguém nasce sendo servidor público. Para isso, é necessário passar em um concurso (no caso dos cargos efetivos) ou ser nomeado (no caso dos cargos comissionados).

O vínculo do servidor público com o Estado se constrói a partir da posse no cargo, criando assim uma relação jurídica específica. Assim, se esse servidor cometer uma infração funcional, ele poderá ser penalizado com base no poder disciplinar, pois essa sanção decorre do vínculo especial que ele construiu com a administração pública.

Outro exemplo, é o das empresas contratadas pelo Estado. Uma empresa não nasce com um contrato assinado com o poder público. Esse vínculo surge quando ela participa de um processo licitatório e firma um contrato administrativo com a administração pública.

A partir desse momento, caso descumpra suas obrigações contratuais, poderá sofrer penalidades previstas na legislação, como sanções administrativas decorrentes do poder disciplinar.

Temos também, como exemplo, o caso dos alunos de escolas públicas e universidades. Uma criança não nasce sendo aluna de uma escola pública. Esse vínculo especial se forma quando ela se matricula na instituição de ensino.

Assim, se um aluno comete uma infração disciplinar dentro da escola e recebe uma suspensão aplicada pela diretoria, essa sanção é um exemplo do poder disciplinar da administração pública, pois decorre de um vínculo jurídico específico entre o aluno e a escola.

Dessa forma, ele conclui que o poder disciplinar do Estado só pode ser exercido sobre aqueles que possuem um vínculo especial com a administração, um vínculo jurídico construído após o nascimento da pessoa ou criação da entidade, diferentemente do vínculo geral, que existe para todos os cidadãos desde o nascimento e está ligado ao poder de polícia do Estado.



Perigo!

A maioria das questões sobre poder disciplinar em provas tende a **explorar a confusão entre esse poder e o poder de polícia**. Então, é fundamental distinguir essas duas formas de atuação da administração pública.

O **poder disciplinar se aplica quando há um vínculo especial entre a administração e o indivíduo sancionado**, enquanto o **poder de polícia é exercido sobre qualquer cidadão, independentemente de um vínculo jurídico específico**.

A suspensão de um aluno de escola pública decorre do poder disciplinar, pois há um vínculo jurídico entre o estudante e a instituição. Já uma multa de trânsito, por outro lado, decorre do poder de polícia, pois qualquer motorista pode ser autuado sem que exista um vínculo jurídico prévio com a administração.

Mesmo no caso de um servidor público que dirige um carro oficial e comete uma infração de trânsito, a penalidade aplicada pelo órgão de trânsito será baseada no poder de polícia. No entanto, esse servidor poderá ser submetido a uma sanção disciplinar interna pelo órgão ao qual pertence, caso a infração esteja relacionada ao exercício de sua função.

Assim, ele poderá sofrer advertências ou suspensões, dependendo da gravidade do caso, mas essas penalidades já estarão no âmbito do poder disciplinar.

Outro ponto importante é o **princípio da verdade sabida**. Esse princípio, que **não se aplica atualmente**, vigorava antes da Constituição Federal de 1988 e previa que, em situações onde a infração fosse evidente e incontestável, a administração pública poderia punir o responsável sem a necessidade de garantir contraditório e ampla defesa.

Por exemplo, o caso de um servidor flagrado por câmeras furtando um bem público. Antigamente, esse servidor poderia ser punido diretamente, sem necessidade de um processo administrativo.

Contudo, **a Constituição atual não permite essa prática**. O princípio da verdade sabida foi abolido, garantindo que qualquer sanção disciplinar aplicada pela administração pública deve ser precedida de um devido processo legal, assegurando contraditório e ampla defesa ao acusado.

Para garantir esse direito, o regime jurídico dos servidores pode estabelecer diferentes tipos de procedimentos administrativos, como o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sindicâncias ou processos sumários.

Independentemente do nome e do rito adotado, o fundamental é que haja um procedimento formal que assegure ao acusado a **oportunidade de se defender** antes da aplicação de qualquer penalidade. Dessa forma, a administração pública cumpre os princípios constitucionais e evita abusos na aplicação do poder disciplinar.

Resumo

Poder Disciplinar

- É o poder da administração pública de aplicar sanções internas.
- Exige a existência de um vínculo especial entre a administração e o sancionado.
- Esse vínculo pode ser chamado de relação especial ou relação jurídica pré-determinada.
- Aplica-se a:
 - Servidores públicos (exemplo: penalidades por infrações funcionais).
 - Particulares com vínculo jurídico com o Estado (exemplo: empresas contratadas).

Diferença entre Poder Disciplinar e Poder de Polícia

- Poder Disciplinar: Exige vínculo especial, aquele construído entre Estado e indivíduo após o nascimento. (exemplo: servidor, empresa contratada).
- Poder de Polícia: Não exige vínculo prévio (exemplo: qualquer cidadão).

Princípio da Verdade Sabida:

- Antigo princípio que dispensava contraditório e ampla defesa em casos óbvios de infração.
 - Situação Atual: A Constituição Federal não permite mais essa prática.
 - Atualmente, toda penalidade deve respeitar o devido processo legal, garantindo:
 - Contraditório.
 - Ampla defesa.
-

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
